

CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL

Referência: PT-0038-RET

O presente Contrato de Arrendamento Comercial ("Contrato") é celebrado em 31 de March de 2021, entre:

SENHORIO: Serra da Arrábida Properties Lda., com sede em Lisboa, Portugal, com o número de identificação fiscal (NIF) 558867533 ("Senhorio");

ARRENDATÁRIO: Funchal Tourism Services Lda., com sede em Porto, Portugal, com o número de identificação fiscal (NIF) 599727875 ("Arrendatário").

1. OBJECTO DO CONTRATO

O Senhorio arrenda ao Arrendatário o estabelecimento comercial sito em Rua Joaquim António de Aguiar 197, 4100-976 Porto, Portugal, com uma área aproximada de 650 metros quadrados ("Imóvel").

2. PRAZO

O prazo do arrendamento inicia-se em 2021-03-31 ("Data de Início") e termina em 2028-03-31 ("Data de Fim"), pelo período de 7 anos, renovando-se automaticamente por períodos iguais salvo oposição das partes.

3. OPÇÃO DE RESOLUÇÃO ANTECIPADA

O Arrendatário tem o direito de resolver o presente Contrato em 2024-03-31 ("Data de Resolução"), mediante: (a) aviso prévio escrito com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias; (b) ausência de incumprimento material na Data de Resolução; (c) pagamento de uma indemnização equivalente a 4 meses de renda no valor de EUR 33,900.

4. RENDA

A renda mensal é de EUR 11,300 (11300 euros), pagável no primeiro dia de cada mês. A renda anual total é de EUR 135,600.

5. ACTUALIZAÇÃO DE RENDA

A renda será actualizada anualmente de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O Senhorio notificará o Arrendatário com antecedência mínima de 30 dias.

6. DEPÓSITO DE GARANTIA

O Arrendatário entrega ao Senhorio um depósito de garantia de EUR 33,900 (equivalente a 3 meses de renda), devolvido no prazo de 30 dias após o termo do Contrato, deduzido de eventuais valores em dívida.

7. USO PERMITIDO

O Imóvel destina-se exclusivamente a comércio a retalho e atividades comerciais conexas. Qualquer alteração de uso requer autorização escrita prévia do Senhorio.

8. CESSÃO E SUBARRENDAMENTO

O Arrendatário não pode ceder, subarrendar ou transmitir os seus direitos ao abrigo do presente Contrato sem consentimento prévio e escrito do Senhorio, o qual não será recusado sem motivo justificado.

9. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO

O Arrendatário suporta os encargos de condomínio e demais despesas correntes do Imóvel, estimados em EUR 904 mensais, sujeitos a actualização anual.

10. REGISTO DO CONTRATO

O Senhorio obriga-se a comunicar o presente Contrato ao Portal das Finanças (Autoridade Tributária — AT) até ao final do mês seguinte ao início do arrendamento, nos termos do NRAU (Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro).

11. IMPOSTO DO SELO

O Imposto do Selo, correspondente a 10% de uma mensalidade de renda (EUR 1,130), é da responsabilidade do Senhorio, nos termos da legislação fiscal portuguesa em vigor.

12. PRAZOS DE AVISO PRÉVIO

Para efeitos de resolução ou oposição à renovação: (a) o Arrendatário deve notificar o Senhorio com antecedência de 120 dias; (b) o Senhorio deve notificar o Arrendatário com antecedência de 240 dias.

13. OBRAS E BENFEITORIAS

O Arrendatário não pode realizar obras ou alterações no Imóvel sem prévia autorização escrita do Senhorio. As benfeitorias realizadas reverterem para o Senhorio no termo do Contrato, salvo acordo em contrário.

14. OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO

O Arrendatário obriga-se a: (a) pagar a renda na data acordada; (b) conservar o Imóvel em bom estado; (c) cumprir toda a legislação aplicável; (d) manter seguro de responsabilidade civil de valor não inferior a EUR 1,000,000.

15. OBRIGAÇÕES DO SENHORIO

O Senhorio obriga-se a: (a) manter a estrutura do edifício em bom estado; (b) assegurar o gozo pacífico do Imóvel; (c) realizar obras estruturais necessárias.

16. LEI APLICÁVEL

O presente Contrato é regulado pela lei portuguesa, designadamente pelo Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU — Lei n.º 6/2006) e pelo Código Civil Português. Qualquer litígio será submetido aos tribunais de Porto.

Assinado em Porto, em 31 de March de 2021.

Serra da Arrábida Properties Lda. _____ Data: 2021-03-31

Funchal Tourism Services Lda. _____ Data: 2021-03-31